



P U T U S A N

Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dani Agustin |
| 2. Tempat lahir | : Balikpapan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 12 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ringinmulyo RT. 03 RW. 01 Kel./Desa
Pesanggaran Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi
atau kos Jl. Kendalsari GG. V No. 35 B Kel.
Tulusrejo Kec. Lowokwaru Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa Dani Agustin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa Dani Agustin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa, melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - = 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih N 6326 DK beserta kunci kontak, dikembalikan kepada saksi Lindra Agustina.
 - = 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - = 1 (satu) buah helm warna oranye bertuliskan shopee food, dan
 - = 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan Margaret, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa Dani Agustin pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di halaman parkir kantor Pegadaian) di Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan perbuatan mengambil tanpa ijin, barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat N 4953 EET, dengan maksud untuk dimiliki, adapun barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik dari saksi Lindra Agustina dan bukan milik Terdakwa, yang dilakukan dengan cara yaitu :

Bahwa awalnya saksi korban LINDRA AGUSTINA memarkirkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 di halaman parkir kantor pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang untuk membayar angsuran. Tidak lama kemudian datang terdakwa DANI AGUSTIN mengantarkan pesanan Shopeefood di pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian saat pulang terdakwa DANI AGUSTIN mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 yang terparkir di halaman parkir kantor pegadaian terdapat kunci sepeda motornya masih menempel, setelah itu terdakwa pergi.

Kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi halaman parkir pegadaian dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong dekat pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, kemudian terdakwa DANI AGUSTIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 tersebut dan mengendarainya ke Jl. Sigura Gura Kota Malang untuk memesan plat nomor palsu. Setelah plat nomor palsu dipasang selanjutnya plat aslinya dibuang dibawah jembatan Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lindra Agustina senilai sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindra Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda BEAT, tahun 2016, wana merah putih, No.Pol N-4953-EET milik saksi dicuri pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di Kantor Pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa waktu itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor saksi.
- Kerugian yang timbul karena kejadian tersebut kurang lebih senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
- 2. Rochmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di Kantor Pegadaian sewaktu kejadian pencurian sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sepeda motor Honda BEAT, tahun 2016, wana merah putih, No.Pol N-4953-EET milik saksi Lindra Agustina dicuri pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di Kantor Pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
 - Bahwa waktu itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor saksi.
 - Kerugian yang timbul karena kejadian tersebut kurang lebih senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan menjadi barang bukti
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa sepeda motor Honda BEAT, tahun 2016, wana merah putih, No.Pol N-4953-EET diambil terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 12.00 Wib di Kantor Pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa waktu itu kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut sempat dipakai terdakwa untuk mengantarkan pesanan go food selama satu bulan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah disita sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih N 6326 DK beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV.
- 1 (satu) buah helm warna oranye bertuliskan shopee food.
- 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan Margaret.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Dani Agustin pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang telah melakukan pencurian berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat N 4953 EET, milik dari saksi Lindra Agustina;
- Bahwa awalnya saksi korban LINDRA AGUSTINA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 di halaman parkir kantor pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang untuk membayar angsuran. Tidak lama kemudian datang terdakwa DANI AGUSTIN mengantarkan pesanan Shopeefood di pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian saat pulang terdakwa DANI AGUSTIN mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 yang terparkir di halaman parkir kantor pegadaian terdapat kunci sepeda motornya masih menempel, setelah itu terdakwa pergi. Kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi halaman parkir pegadaian dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong dekat pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, kemudian terdakwa DANI AGUSTIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 tersebut dan mengendarainya ke Jl. Sigura Gura Kota Malang untuk memesan plat nomor palsu. Setelah plat nomor palsu dipasang selanjutnya plat aslinya dibuang dibawah jembatan Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lindra Agustina senilai sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam KUHP Nasional, perbuatan pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan tersebut diatur dalam Pasal 476 KUHP, yang juga diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas lex mitior sebagaimana dianut dalam hukum pidana, apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yang harus diterapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan ancaman pidana antara ketentuan Pasal 362 KUHP dengan Pasal 476 KUHP Nasional, ternyata ancaman pidana maksimum kedua ketentuan tersebut adalah sama, yaitu paling lama 5 (lima) tahun, sehingga tidak terdapat ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat perbedaan ancaman pidana yang menguntungkan Terdakwa, serta dengan memperhatikan asas tempus delicti dan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka ketentuan KUHP yang lama tetap digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum pada awalnya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang pada saat itu masih berlaku dan digunakan sebagai dasar penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang secara tegas menggantikan dan mencabut keberlakuan KUHP lama, sehingga sejak saat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan KUHP lama tidak lagi dapat dijadikan dasar penilaian hukum pidana materiil;

Menimbang, bahwa berlakunya KUHP baru tersebut didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu ketentuan hukum yang baru mengesampingkan dan mengalahkan ketentuan hukum yang lama, sehingga dalam menilai suatu perbuatan pidana dan unsur-unsurnya, Majelis Hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang sedang berlaku pada saat putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun ancaman pidana dalam ketentuan pencurian antara KUHP lama dan KUHP baru pada pokoknya memiliki kesamaan, namun demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana tetap harus merujuk pada rumusan norma yang berlaku saat ini, guna menjamin kepastian hukum dan kesesuaian putusan dengan sistem hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, walaupun surat dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan ketentuan KUHP lama, dengan telah berlakunya KUHP baru, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan KUHP baru, dengan tetap mendasarkan penilaiannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan KUHP baru tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari berlakunya undang-undang yang baru dan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan hukum, serta kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 476 KUHP Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang bahwa terdakwa Dani Agustin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur setiap orang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa :

- Bahwa awalnya saksi korban LINDRA AGUSTINA memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 di halaman parkir kantor pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang untuk membayar angsuran. Tidak lama kemudian datang terdakwa DANI AGUSTIN mengantarkan pesanan Shopeefood di pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian saat pulang terdakwa DANI AGUSTIN mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 yang terpakir di halaman



parkir kantor pegadaian terdapat kunci sepeda motornya masih menempel, setelah itu terdakwa pergi.

- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke lokasi halaman parkir pegadaian dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di lahan kosong dekat pegadaian Jl. Halmahera No. 9 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang, kemudian terdakwa DANI AGUSTIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 tersebut dan mengendarainya ke Jl. Sigura Gura Kota Malang untuk memesan plat nomor palsu. Setelah plat nomor palsu dipasang selanjutnya plat aslinya dibuang dibawah jembatan Jl. Soekarno Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : N-4953-EET, Noka. : MH1JM2110GK162201, Nosin. : JM21E1164248 adalah milik saksi korban LINDRA AGUSTINA telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lindra Agustina senilai sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih N 6326 DK beserta kunci kontak

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi Lindra Agustina.

- 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV;

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah helm warna oranye bertuliskan shopee food, dan
- 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan Margaret

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHP jo Pasal 476 KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DANI AGUSTIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih N 6326 DK beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi Lindra Agustina.
 - 1 (satu) lembar print out rekaman CCTV; tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah helm warna oranye bertuliskan shopee food, dan
 - 1 (satu) buah sweater hitam bertuliskan Margaret dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 12 JANUARI 2026 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 JANUARI 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 422/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12